

**UNIVERSIDAD
DE
ANTIOQUIA**

CITE ESTA REFERENCIA AL CONTESTAR

RESOLUCION SUPERIOR 637

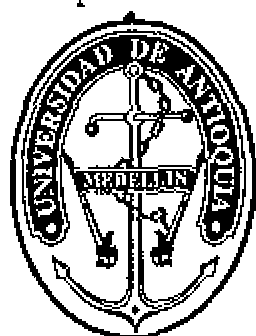
21 de septiembre de 1998

Por la cual se resuelve un derecho de petición.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA,
en uso de sus facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO

1. Que la señora **MARÍA LILIA ARANGO DE HERNÁNDEZ**, en su condición de docente oficial y en ejercicio del derecho de petición, solicita que a su hija Gloria Lizbeth Hernández Arango, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contaduría, se le exonere del pago de los derechos de matrícula.
2. Que sustenta su petición en el hecho de que al declarar la Corte Constitucional la inexecutable del artículo 186 de la Ley 115 de 1994, sin aplicar el principio de unidad normativa, recobraron "vida jurídica" el Decreto 1812 de 1953, artículos 1 y 3; la Ley 141 de 1961; el Decreto 42 de 1966, artículo 5º.; el Decreto 155 de 1967, artículo 9º; y el Dl. 2277 de 1979, artículo 40.
3. Que el Consejo Superior para decidir considera:
 - 3.1. Que la Ley 115 de 1994, por la cual se expidió la Ley General de Educación, al disciplinar toda la materia relacionada con la educación formal de los niveles pre-escolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, *derogó orgánicamente* las leyes precedentes que las regulaban, aunque no hubiese incompatibilidad entre las disposiciones de éstas y las de la nueva.



3.2. Que el artículo 186 de la Ley 115 de 1994, que establecía para los hijos del personal de educadores, directivo y administrativo del sector educativo estatal y de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional - muertos en servicio activo- prerrogativas como la prioridad en el ingreso y estudio gratuito en los establecimientos oficiales de educación, fue declarada *inexequible* por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-210 del 24 de abril de 1997.

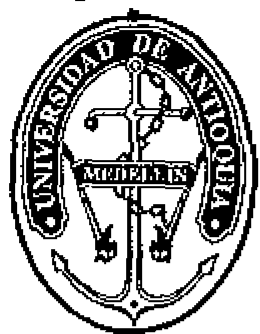
3.3. Que la inexequibilidad no puede asimilarse, ni equipararse jurídicamente, a la derogatoria de una ley, pues cada una tiene caracteres específicos. Es así como:

3.3.1. La inexequibilidad sólo puede ser declarada por la Corte Constitucional, debido a vicios de inconstitucionalidad; es fundamentalmente un procedimiento lógico formal de competencia jerárquica entre dos textos normativos; es una facultad específica de una corporación frente a un problema también específico: la inconstitucionalidad.

3.3.2. La derogación sólo puede ser declarada por el mismo órgano de poder que expidió la norma; la derogatoria de una ley es de libre voluntad por quien la expidió, puede obedecer a motivos de conveniencia social o política; es un problema de política legislativa y no de técnica legal.

3.4. La tesis que invoca la peticionaria de que declarada la inexequibilidad de una ley, rige la anterior, no es aplicable al caso que nos ocupa, por cuanto las normas referidas en el numeral 1 de la presente Resolución, salieron de nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de la derogatoria orgánica que de las mismas hizo la Ley 115 de 1994.

3.5. Que el Consejo de Estado ha manifestado en relación a los efectos de la declaratoria de inexequibilidad: “En cuanto a los efectos en el tiempo de la sentencia de inconstitucionalidad, se ha considerado que éstos no pueden circunscribirse simplemente a efectos ex tunc (retroactivos) o efectos ex nunc (pro futuro) porque “la sentencia será eficaz frente a todas aquellas relaciones (anteriores o posteriores a su publicación) en las que la disposición o norma declarada inconstitucional pudiese ser objeto de aplicación” .

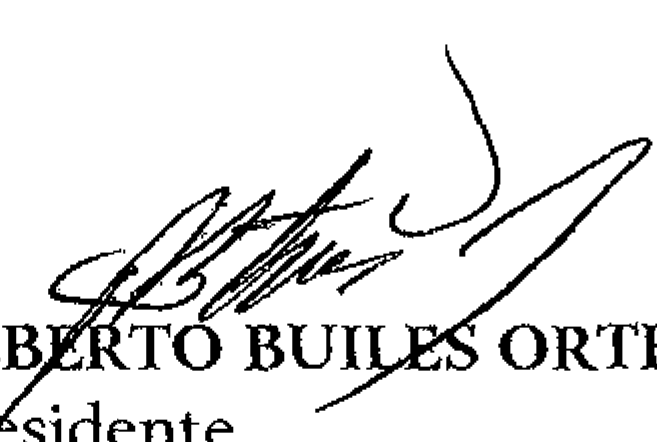


3.6. Que, además de lo anterior, aplicar la normatividad invocada por la petente, quebrantaría el principio de igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución Nacional, y en el artículo 67 ibídem, que consagra el derecho a la educación gratuita “sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. No acceder a la solicitud de exoneración de los derechos de matrícula a la estudiante Gloria Lizbeth Hernández Arango, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contaduría, formulada por su señora madre **MARÍA LILIA ARANGO DE HERNÁNDEZ**, en su condición de docente oficial y en ejercicio del derecho de petición.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese a **MARÍA LILIA ARANGO DE HERNÁNDEZ**, quien dispone de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de la presente Resolución para interponer el recurso de reposición, con el cual se agota la vía gubernativa.


ALBERTO BUILES ORTEGA
Presidente


LUIS FERNANDO MEJÍA VÉLEZ
Secretario